

PETIÇÃO TR CÍVEL Nº 5074548-96.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grandó

REQUERENTE: FABRICIO GOMES RIBEIRO

REQUERIDO: CONDOMINIO OLYMPIA RESIDENCE PARK

REQUERIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

RECURSO DE MEDIDA DE URGÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. COBRANÇA DE PARCELAS PRESCRITAS PELA CEF. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Intimem-se. Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Publique-se. Intimem-se. Decorrido prazo recursal, dê-se baixa e remetam-se os autos à origem. Transcorrido o prazo, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de Origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 13 de novembro de 2024.

5074548-96.2024.4.02.5101

510014791530 .V3

PETIÇÃO TR CÍVEL Nº 5074548-96.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grandó

REQUERENTE: FABRICIO GOMES RIBEIRO

REQUERIDO: CONDOMINIO OLYMPIA RESIDENCE PARK

REQUERIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Medida de Urgência interposto em face do indeferimento de tutela provisória de urgência pelo d. Juízo da 45ª Vara Federal do Rio de Janeiro [evento 5, DESPADEC1], em que se pretendia a suspensão da cobrança, pela CEF, de parcelas que aponta como prescritas, bem como a emissão de carta de adimplência em favor do recorrente.

Em apertada síntese, narra ter adquirido junto à CEF a unidade e 57/101, que compõe o Condomínio Olympia Park Residence, localizado na Estrada do Cabuçu de Baixo, nº 435, Guaratiba, Rio de Janeiro/RJ.

Ocorre que, na respectiva escritura pública, a Instituição Financeira assume a responsabilidade pelo pagamento de dívidas *propter rem*, não prescritas, constituídas até a data de aquisição do imóvel, ocorrida em 12/01/2024.

Todavia, sustenta estar sofrendo com cobranças indevidas por dívidas prescritas pela administração do condomínio, constituídas pelo antigo proprietário do imóvel, bem como estar impedido do recebimento da carta de adimplência, apesar de adimplir com todas as obrigações legalmente impostas ao recorrente.

Contrarrazões apresentadas [evento 9, CONTRAZ1].

É o breve relatório. Decido.

VOTO

A controvérsia recursal reside na verificação dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência - probabilidade do direito e *periculum in mora*, à luz da normatividade do art. 300 do Código de Processo Civil.

Em consonância ao dito acima, foi indeferido o pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal, consoante decisão [evento 2, DESPADEC1], *in verbis*:

"Cuida-se de Recurso de Medida de Urgência interposto em face do indeferimento de tutela provisória de urgência pelo d. Juízo da 45ª Vara Federal do Rio de Janeiro [evento 5, DESPADEC1], em que se pretendia a suspensão da cobrança, pela CEF, de parcelas que aponta como prescritas, bem como a emissão de carta de adimplência em favor do recorrente.

O recurso é tempestivo.

Em apertada síntese, narra ter adquirido junto à CEF a unidade e 57/101, que compõe o Condomínio Olympia Park Residence, localizado na Estrada do Cabuçu de Baixo, nº 435, Guaratiba, Rio de Janeiro/RJ.

Ocorre que, na respectiva escritura pública, a Instituição Financeira assume a responsabilidade pelo pagamento de dívidas propter rem, não prescritas, constituídas até a data de aquisição do imóvel, ocorrida em 12/01/2024.

Todavia, sustenta estar sofrendo com cobranças indevidas por dívidas prescritas pela administração do condomínio, constituídas pelo antigo proprietário do imóvel, bem como estar impedido do recebimento da carta de adimplência, apesar de adimplir com todas as obrigações legalmente impostas ao recorrente.

DECIDO

Recebo o recurso, pois, notadamente, se insurge contra decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória. Neste sentido, a admissibilidade da espécie recursal tem previsão no âmbito dos Juizados Especiais Federais - JEFs, nos art. 4º e 5º da Lei 10.259/2001.

A controvérsia recursal reside na verificação dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência - probabilidade do direito e periculum in mora, à luz da normatividade do art. 300 do Código de Processo Civil.

As razões recursais em exame, em cotejo com a compreensão externada na decisão recorrida e precedentemente transcrita, permite observar que a base fática e jurídica acima destacada apenas denota prudência no sentido de reunir elementos de convicção a serem sopesados após a instrução probatória; e segundo, sem que tal signifique entendimento a priori sobre a questão de fundo. Apenas, na oportunidade, o juízo anterior não identificou o substrato jurídico suficiente ao acolhimento do pleito antecipatório. Nesse passo, considerou ausentes, tal como se encontra no feito, a probabilidade do direito em debate e a demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, motivos que se harmonizam com necessidade de prévio amadurecimento da causa em prol da melhor solução.

Neste contexto, a mera alegação de impedimento da venda do imóvel não configura, por si só, periculum in mora, ao passo em que seria necessária a comprovação de que o imóvel configura objeto de negócio jurídico atual, na iminência de ser concretizado.

Assim, o quadro não prescinde das providências determinadas pela instância anterior, tal como destacado na decisão recorrida.

Tal o contexto, **desacolho** a postulação de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Assim sendo, proceda-se em conformidade com os §§ 2º e 3º do art. 59 da Resolução nº 1, de 15 de fevereiro de 2007 do egrégio TRF da 2ª Região (CONSOLIDAÇÃO DE NORMAS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DA 2ª REGIÃO).

Custas inexigíveis, porquanto a matéria em debate denota caráter de incidente processual e assim, enquadra-se na regra isencional prevista no art. 2º do MANUAL DE ORIENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA OS CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL CAPÍTULO 1 - CUSTAS PROCESSUAIS, item 1.6, da Resolução nº 658, de 10 de agosto de 2020, do Conselho da Justiça Federal

Dê-se ciência ao Juízo de origem e **intimem-se**."

Como se percebe, a decisão recorrida apenas exprime prudência no sentido de oportunizar a presença de elementos de convicção a serem sopesados após a formação da relação jurídico-processual, porquanto, mesmo que demonstrada a fumaça do bom direito pelo autor, a irreversibilidade dos efeitos impede a concessão preliminar da tutela.

Nessas condições, **VOTO por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Intimem-se**. Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Publique-se. Intimem-se. Decorrido prazo recursal, dê-se baixa e remetam-se os autos à origem. Transcorrido o prazo, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de Origem.